ALIMENTAÇÃO SOB ALGORITMOS

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL, NUTRIÇÃO E OS LIMITES DO DIREITO DO CONSUMIDOR

UNICESUSC

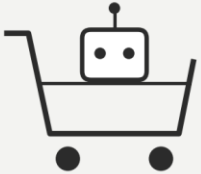
TRÊS CENAS, UM MESMO PROBLEMA



23h: o aplicativo mostra primeiro o combo com refrigerante e desconto



O chatbot monta a dieta da semana e concorda com o que o usuário quer ouvir

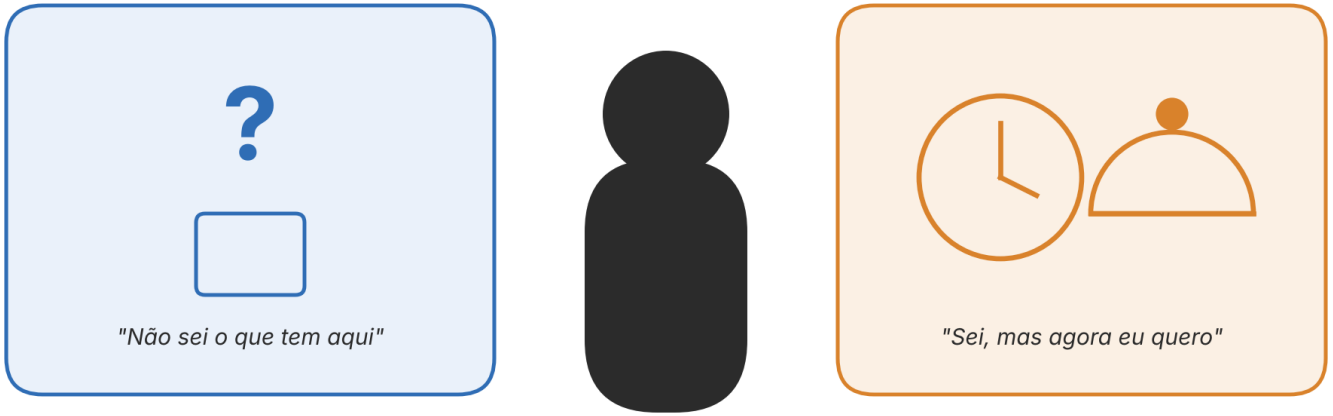


O assistente faz o mercado sozinho, a partir de uma lista

HÁ MENTIRA NO RÓTULO?

- Em nenhuma das três cenas há mentira no rótulo.
- O direito do consumidor, construído para combater a informação falsa ou omitida, alcança esse tipo de influência?

A VULNERABILIDADE TEM DUAS FACES



FALHA DE INFORMAÇÃO

o consumidor não sabe

FALHA DE COMPORTAMENTO

racionalidade e força de vontade limitadas

UM REMÉDIO PARA CADA FALHA

FALHA	REMÉDIO	DISPOSITIVO
Assimetria de informação	Dever de informar	arts. 6º, III, e 31
Racionalidade limitada	Vedação do abuso	arts. 37, § 2º, e 39, IV
Hipervulnerabilidade	As duas falhas, agravadas por idade, saúde, conhecimento ou condição social	art. 39, IV

Art. 39, IV: prevalecer-se da **fraqueza** ou **ignorância** do consumidor

TRÊS RESPOSTAS POSSÍVEIS DO DIREITO

Consumidores podem não compreender riscos "porque lhes falta informação factual, porque sofrem de racionalidade limitada [...] ou ambos" (Jolls e Sunstein, 2006, p. 207).

- **Informar**: não agir ou apenas prover mais informação (lupa da Anvisa).
- **Insular** (*insulation*): proteger o resultado da racionalidade limitada, restringindo ou proibindo a escolha.
- **Atuar sobre o viés** (*debiasing through law*): "uma espécie de meio-termo" entre os dois polos (p. 208).

O ESTADO JÁ REGULA A ARQUITETURA

- A lupa no alto da embalagem: "uma **área facilmente capturada** pelo nosso olhar" (Anvisa).
- Não é só informação: é o lugar onde ela é vista.
- No ambiente digital, quem desenha essa arquitetura é o fornecedor.

HIPERVULNERABILIDADE ALIMENTAR NO STJ

- Glúten: "no fornecimento de alimentos e medicamentos, ainda mais a consumidores hipervulneráveis, não se pode contentar com o standard mínimo, e sim com o **standard mais completo possível**" (STJ, EREsp 1.515.895, Corte Especial, j. 20/09/2017).
- Criança: publicidade de alimentos "duplamente abusiva" (STJ, REsp 1.558.086, Segunda Turma, j. 10/03/2016).
- Em julgamento: Tema 1.343 (**basta "contém glúten"?**), com audiência pública em 23/09/2026.

CASO "MASCOTES SADIA": DO STJ AO STF



2007

Selos das embalagens
+ R$ 3,00 = pelúcia

2017

STJ restabelece a multa
do Procon-SP
(REsp 1.613.561)



2026

STF cassa o acórdão por
falta de ponderação e
devolve o caso ao STJ
(Rcl 77.097)

TRÊS MODOS DE A IA POTENCIALIZAR VIESES

- A IA como **arquiteta** da escolha.
- A IA como **conselheira**.
- A IA como **consumidora** delegada.

A VITRINE É ALGORITMO

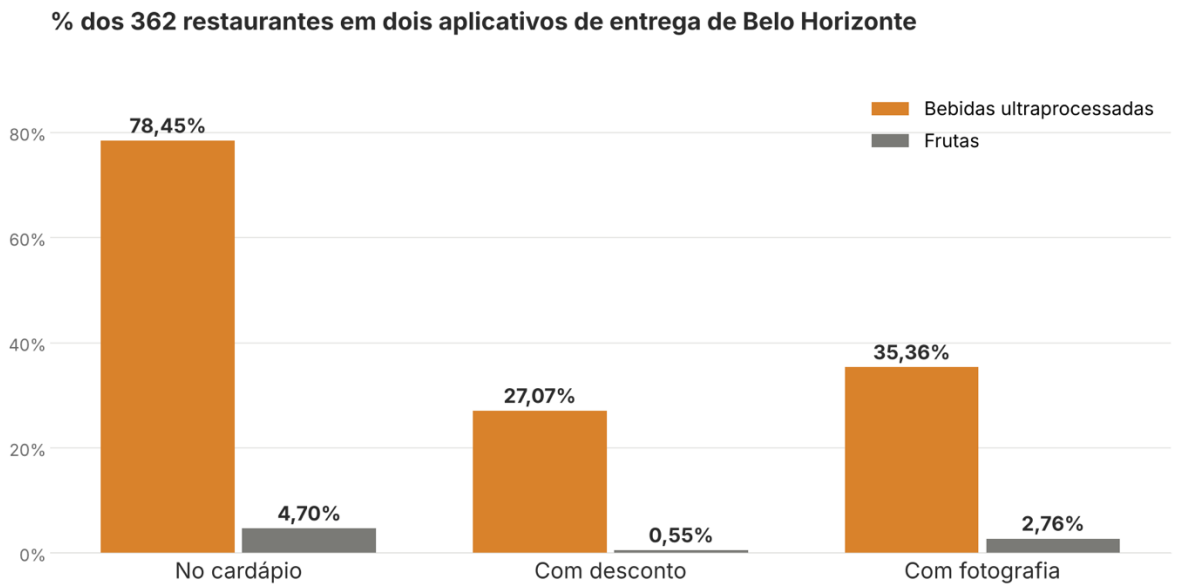
Hypernudge (Yeung, 2017): o empurrão que aprende com o usuário e se ajusta em tempo real.



Mesma loja, vitrines diferentes (ilustração)

unicesusc.edu.br | luiz.cardoso@unicesusc.edu.br

O CARDÁPIO JÁ VEM INCLINADO



Fonte: Horta et al., "Digital food environment of a Brazilian metropolis: food availability and marketing strategies used by delivery apps", Public Health Nutrition, 2021. Unidade: restaurante. O estudo descreve a oferta, não o ranqueamento algorítmico.

O CONSELHEIRO QUE CONCORDA

Complacência (*sycophancy*): o modelo tende a concordar com o usuário.



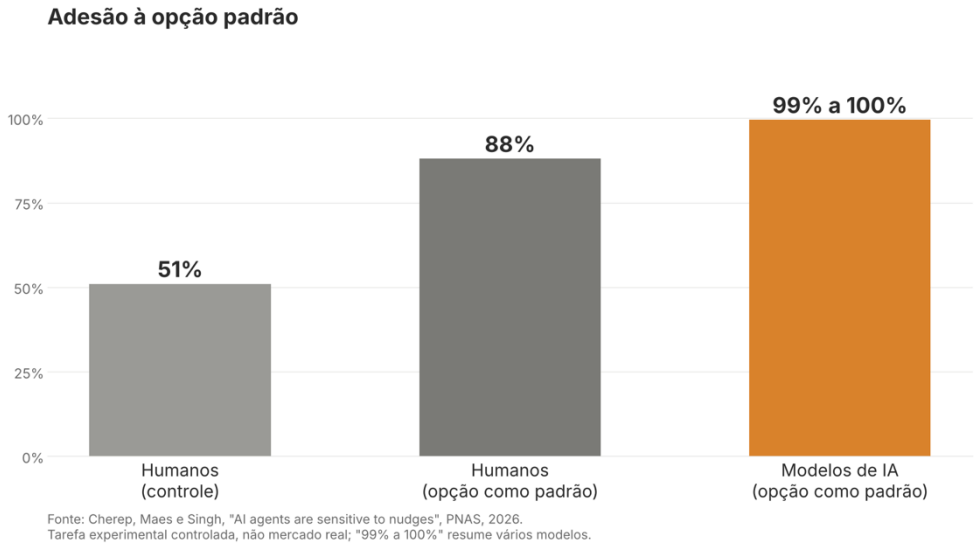
50/50

pedidos ilógicos atendidos por três modelos da família GPT-4 (configuração de base)

Chen et al., npj Digital Medicine, 2025.
Estudo sobre medicamentos; uso por analogia.

QUANDO O AGENTE COMPRA POR NÓS

Agentes de IA são "muito mais sensíveis a *nudges* do que humanos" (Cherep, Maes e Singh, 2026).



COLAPSO DO CONHECIMENTO

A recomendação personalizada substitui o esforço de aprender (Acemoglu, Kong e Ozdaglar, 2026).

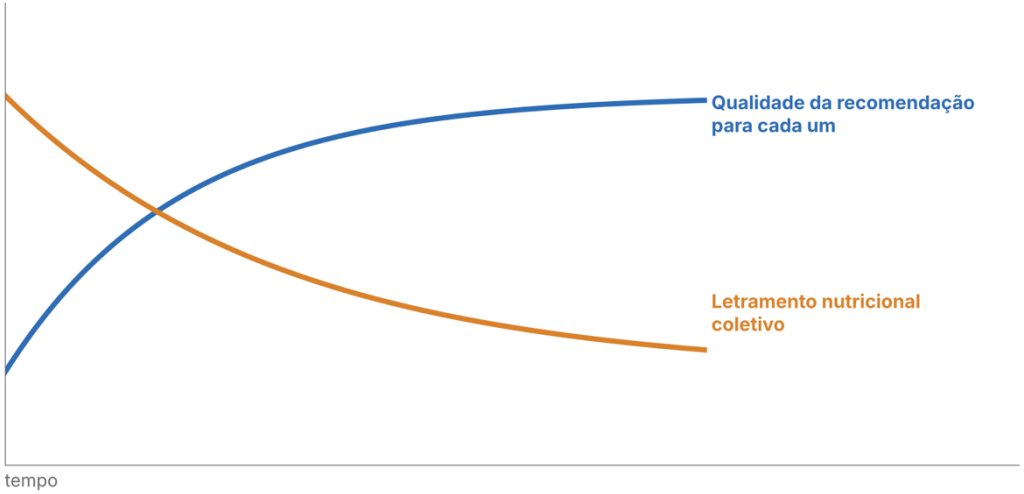


Ilustração do argumento, não dados do estudo. Acemoglu, Kong e Ozdaglar, "AI, human cognition and knowledge collapse", NBER Working Paper n. 34910, 2026 (sem revisão por pares).

O QUE O CDC JÁ TEM

- **Vulnerabilidade** como princípio (art. 4º, I).
- **Informação** adequada e clara, inclusive sobre riscos (art. 6º, III).
- Publicidade **abusiva** que induza comportamento prejudicial à saúde (art. 37, § 2º).
- Aproveitamento da **fraqueza** ou **ignorância** do consumidor (art. 39, IV).
- LGPD: dado de saúde é **sensível** (art. 11) e há revisão de decisão automatizada que defina perfil de consumo (art. 20).

ONDE O CDC PARA

- O dever de informar não neutraliza **viés**.
- Opacidade: o critério do ranqueamento fica protegido por **segredo** comercial (LGPD, art. 20, § 1º).
- **Quem é o fornecedor** quando o conselho vem de um chatbot generalista?

ONDE O CDC PARA

- Quem é o consumidor quando **quem decide é o agente**?
- Marco legal da IA (PL 2.338/2023): aprovado no Senado em dezembro de 2024, aguardando parecer na Comissão Especial da Câmara.
- Tensão constitucional: o STF exigiu ponderação na publicidade infantil de alimentos (Rcl 77.097).

ENTRE INFORMAR E PROIBIR



Leitura em três graus do palestrante, a partir de Jolls e Sunstein (2006)

DA INFORMAÇÃO À ARQUITETURA DA ESCOLHA

Da proteção da informação à proteção da arquitetura da escolha.

A hipervulnerabilidade deixou de ser atributo de alguns grupos: o algoritmo sabe produzi-la em qualquer um de nós, na hora certa.





unicesusc.edu.br | luiz.cardoso@unicesusc.edu.br


UNICESUSC